



PUTUSAN

Nomor 2243 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUKHARI, bertempat tinggal di Jalan Ulee Jurong Ujong Blang, Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Tandi, Nomor 9, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat I;

L a w a n

JAUHARI, bertempat tinggal di Lorong Flamboyan, Nomor 3 C, Desa Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahminan Zakaria, S.H.I, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syahminan & *Partners*, beralamat di Jalan Ir. Moh Taher, Nomor 39, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n:

1. ANWAR, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Diblang, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024



2. REZA KAMILIN c.q. CAMAT BANDA RAYA, bertempat tinggal di Jalan Wedana, Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

3. BPN KOTA BANDA ACEH, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Drs. Suria Bakti, M.Si., berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Jalan Ir. H. Mohd. Taher, Desa/Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cut Noni Marlina, S.H., M.H., selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Jalan Ir. H. Mohd. Taher, Desa/Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor PTSL. HM.2456 atas nama Bakhari yang terletak di Jalan Dusun Ujung Blang, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan tanah Anwar;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan tanah H. Muslim;
 - Selatan : berbatas dengan tanah Anwar;
 - Barat : berbatas dengan saluran gampong;
4. Menyatakan Akta Notaris Nomor 34/II/MHX/1990, tertanggal 21 Februari 1990 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas $\pm 98 \text{ m}^2$ Akta Notaris Nomor 34/II/MHX/1990, tertanggal 21 Februari 1990, yang terletak di Jalan Dusun Ujung Blang, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah Tgk, Ibrahim Mibo;
 - Timur : dengan tanah Mislim Johan KD;
 - Selatan : dengan tanah parit Jalan Lhong Cut;
 - Barat : dengan tanah parit Lorong Lhong Cut;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli tanah seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ dengan Akta Jual Beli (AJB) PPATS Nomor 40/2018, yang terletak di Jalan Dusun Ujung Blang, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
- Utara : berbatas dengan tanah Anwar;
 - Timur : berbatas dengan tanah H. Muslim;
 - Selatan : berbatas dengan tanah Anwar;
 - Barat : berbatas dengan saluran gampong;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor PTSL. HM.2456 atas nama Bukhari milik Tergugat I;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah/ikut serta mengalihkan/menjual sebagian tanah Penggugat kepada Tergugat I secara jual beli sampai penerbitan Sertifikat PTSL. HM.2456 atas nama Bukhari pada sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang merenovasi di atas tanah Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat seutuhnya tanpa ikatan apapun dengan pihak lainnya;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian imateriel untuk uang sewa penguasaan tanah dan bangunan selama 3 tahun yaitu sebesar Rp5.000.000,00 x 3 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dapat dijalankan;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consurtium*);
- Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bna., tanggal 12 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas $\pm 98 \text{ m}^2$ Akta Jual Beli Nomor 34/III/MHX/1990, tertanggal 21 Februari 1990, yang terletak di Jalan Dusun Ujung Blang, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Tgk, Ibrahim Mibo;
 - Timur : dengan tanah Mislim Johan KD;
 - Selatan : dengan tanah parit/Jalan Lhong Cut;
 - Barat : dengan tanah parit lorong Lhong Cut;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli tanah seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ dengan Akta Jual Beli (AJB) PPATS Nomor 40/2018, yang terletak di Jalan Dusun Ujung Blang, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan tanah Anwar;
 - Timur : berbatas dengan tanah H. Muslim;
 - Selatan : berbatas dengan tanah Anwar;
 - Barat : berbatas dengan saluran gampong;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor PTSL. HM.02456 atas nama Bukhari milik Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat seutuhnya tanpa ikatan apapun dengan pihak lain;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp5.160.000,00 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT BNA, tanggal 29 November 2022;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (diajukan oleh Kuasa Pemohon) Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 100/PDT/2022/PT BNA, tanggal 29 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bna., tanggal 12 September 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat gugatan yang *error in persona*;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah merupakan harta bersama dengan suaminya (Almarhum Usman Yahya);
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang merupakan anak dari Penggugat yang telah menjual objek sengketa yang tanpa seizin ibunya/Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebelum tanah objek sengketa dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, Penggugat pernah mengingatkan Tergugat I untuk tidak membeli tanah tersebut karena merupakan tanah milik Penggugat yang digunakan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa bantahan Tergugat II bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II yang berasal dari pembagian harta peninggalan Almarhum Usman Yahya (suami Penggugat dan merupakan ayah kandung Tergugat II), namun Tergugat II tidak dapat membuktikan cara perolehan tanah tersebut secara sah menurut hukum;
- Bahwa disamping itu, sebelum timbul sengketa atas tanah tersebut pada

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018, Tergugat I pernah mau membeli objek sengketa, namun berkali-kali Penggugat menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan tidak dijual karena dipergunakan sebagai tempat mencari rezeki sehari-hari;

- Bahwa dengan demikian Tergugat I yang sudah mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dan bukan milik Tergugat II, tetapi tetap melakukan jual beli dengan Tergugat II, maka Tergugat I tidak dapat digolongkan sebagai pembeli yang beriktikad baik dan jual beli mana adalah tidak sah dan batal;
- Bahwa Camat Kecamatan Banda Raya terhadap tanah tersebut telah menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) PATS Nomor 40/2018 Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan oleh Tergugat IV telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor PTSL. HM.2456 atas nama Bukhari;
- Bahwa oleh sebab jual beli atas objek sengketa tidak sah, maka perbuatan-perbuatan turunannya dengan mendasarkan kepada akta jual beli yang tidak sah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024



- Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II telah menjual objek sengketa yang bukan miliknya dan Tergugat I bukanlah pembeli beriktikad baik, maka harus menambah amar yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV merupakan pejabat pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan "*Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*", sehingga perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV bukan merupakan kewenangan peradilan umum;
- Bahwa oleh karena hanya Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka hanya Tergugat I dan Tergugat II yang dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga amar putusan *Judex Facti* angka ke-7 haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUKHARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUKHARI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 100/PDT/2022/PT BNA, tanggal 29 November 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bna., tanggal 12 September 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas $\pm 98 \text{ m}^2$ Akta Jual Beli Nomor 34/II/MHX/1990, tertanggal 21 Februari 1990, yang terletak di Jalan Dusun Ujung Blang, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Tgk, Ibrahim Mibo;
 - Timur : dengan tanah Mislim Johan KD;
 - Selatan : dengan tanah parit/Jalan Lhong Cut;
 - Barat : dengan tanah parit Lorong Lhong Cut;
- 4) Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli tanah seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ dengan Akta Jual Beli (AJB) PPATS Nomor 40/2018, yang terletak di Jalan Dusun Ujung Blang, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan tanah Anwar;
 - Timur : berbatas dengan tanah H. Muslim;
 - Selatan : berbatas dengan tanah Anwar;
 - Barat : berbatas dengan saluran gampong;
- 5) Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor PTSL. HM.02456 atas nama Bukhari milik Tergugat I;



- 6) Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat seutuhnya tanpa ikatan apapun dengan pihak lain;
- 7) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp5.160.000,00 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2243 K/Pdt/2024